

1506486-73.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... da conclusão de que a finalidade do agente era o tráfico.

Veja-se que, ao introduzir tamanha quantidade de entorpecente no próprio corpo, o réu poderia ter tido sérios problemas de saúde.

Outrossim, se flagrado pela revista, como acabou sendo, ao réu certamente seria imputada a acusação de tráfico, em face da elevada quantidade em questão.

Muito mais racional, se se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506486-73.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506486-73.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2107536/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 12542779 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 4, 3056/20/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2107536 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

NILCINEI DOS SANTOS ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

NILCINEI DOS SANTOS ALMEIDA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 19h50, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária Eduardo Oliveira Vianna de Bauru, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 100,58 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 61), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 65.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 11 de junho de 2021 (fls. 72/74).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 101 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 135/137).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 145/158, alegando que: 1)- a confissão extrajudicial restou isolada; 2)- os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária não são suficientes para a condenação; 3)- a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas; 5)- deve ser reconhecida a atenuante da confissão; 6)- deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11343/2006. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, o afastamento da causa de aumento de pena, o reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com a reincidência e a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 07 e pelo laudo pericial de fls. 09/12 (vinte porções de maconha com peso de 100,58 gramas). A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Clementino Marinho de Siqueira, agente de segurança penitenciária, relatou que, quando da entrada dos presos na unidade prisional, viu no body scanner um volume no estômago do réu. Encaminhou-o para a disciplina e ele ali expeliu "balas" de maconha. Não se recorda se o presenciou vomitando o entorpecente. Lembra-se, porém, de ter tomado conhecimento a esse respeito. Ele voltava do trabalho externo. Indagado, o réu confessou ter engolido a substância, mas não informou de qual se tratava. Não o indagou a respeito de sua finalidade ao trazer consigo a maconha.

A testemunha Jamil Paulo Prudenciano, agente de segurança penitenciária, afirmou que exercia suas atividades no período noturno, quando da recolha dos sentenciados que trabalharam durante o dia. O réu foi submetido ao scanner e foi constatado que havia algo em seu abdômen. Indagado, ele confessou ter engolido cápsulas contendo maconha. O acusado foi encaminhado ao setor de saúde, onde expeliu invólucros de droga. Não o presenciou regurgitando o entorpecente, pois tal fato ocorreu no setor de saúde. Todo o procedimento é informado aos agentes de plantão. O material passou pelo setor de portaria, onde estava presente, antes de ser encaminhado para delegacia de polícia. Notou que o entorpecente estava sujo, junto com substâncias que saem da alimentação. O acusado voltava do trabalho externo e foi submetido ao scanner. Ele não disse com qual finalidade buscava entrar com maconha no presídio. Interrogado em Juízo, o réu confessou que tentava entrar com a droga na cadeia, mas ressaltou que ela se destinaria ao seu consumo. Trabalhava na empresa Shayeb. Saía todo dia para o trabalho externo. A quantidade de maconha que trazia seria usada em quinze dias. Engoliu cerca de vinte invólucros. Era a primeira vez que tentava entrar com droga. Realizava trabalho externo há aproximadamente três meses e o fazia no horário das 07:00 às 17:00 horas. Foi a primeira vez que engoliu droga e, para tanto, fê-lo com água.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

A prática do delito foi comprovada pelos depoimentos de dois agentes de segurança penitenciária, os quais flagraram o réu tentando adentrar na unidade com porções de maconha no estômago.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de

tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários: "(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Destarte, está bem provado que o réu trazia consigo a droga apreendida e submetida a perícia.

Por outro lado, não há dúvida de que ele estava praticando tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

No caso, o acusado houvera engolido nada menos do que vinte porções de maconha com peso total de 100,58 gramas e assim buscava ingressar na unidade prisional.

Em se tratando de preso que realizava trabalho externo diariamente e que, portanto, poderia fazer uso de maconha todos os dias quando estivesse fora do presídio, não há como justificar o elevado risco não só de engolir cem gramas de entorpecente como também de ingressar no presídio com as porções em seu corpo (com o que poderia ser flagrado pela revista), a não ser em face da conclusão de que a finalidade do agente era o tráfico.

Veja-se que, ao introduzir tamanha quantidade de entorpecente no próprio corpo, o réu poderia ter tido sérios problemas de saúde.

Outrossim, se flagrado pela revista, como acabou sendo, ao réu certamente seria imputada a acusação de tráfico, em face da elevada quantidade em questão.

Muito mais racional, se se tratasse de mero usuário e que quisesse consumir droga durante o período noturno, que o réu procurasse ingressar com pequena quantidade de entorpecente a cada dia. Se assim agisse, o usuário não sofreria risco de ser confundido com traficante.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão do fato de o autor do delito ser detento, pois a lei não faz distinção.

Nesse sentido:

"De igual modo, é caso de manter o aumento decorrente do fato de ter sido praticado o delito nas dependências de estabelecimento prisional, incidindo, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que referida majorante não deixa de incidir quando o agente é detento do presídio, porquanto a lei não traz qualquer particularização a respeito da característica do autor do crime. O colendo Superior Tribunal de Justiça já havia

assentado entendimento de que a causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 18 da antiga Lei n. 6.368/76 era aplicável ao presidiário que comete o crime de tráfico de entorpecentes nas dependências do estabelecimento penal: 'Para incidência da causa de aumento prevista no artigo 18, inciso IV, da Lei n. 6.368/76, in casu, delito cometido dentro do estabelecimento penal, pouco importa que o crime tenha sido praticado por agente que esteja em liberdade ou por preso. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)'. (REsp 662779/MG; Recurso Especial 2004/0078379-7, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma)." (em TJSP, Apelação n. 0000339-05.2010.8.26.0326, Rel. Borges Pereira, j. 04/12/2012).

Em suma, a condenação na forma proposta na denúncia é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

O réu é reincidente (fls. 104 - art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Diante disso, eleva-se a pena na proporção de um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão.

O réu apenas admitiu que trazia consigo a droga, ressalvando, porém, que ela se destinava ao próprio uso.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 630 do STJ: "'A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio'."

Ademais, deve ser ponderado que, no caso, admitir apenas a posse do entorpecente não significa arrependimento nem qualquer colaboração com a Justiça.

Isto porque, estando as porções de maconha dentro do abdômen do agente, flagrado em equipamento específico, mesmo que não houvesse a admissão de tal fato, a verdade a respeito seria facilmente reconhecida.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, deve a pena ser majorada na proporção de um sexto, resultando em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mais seiscentos e oitenta dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante o montante da pena aplicada e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Nilcinei dos Santos Almeida como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006, a cumprir seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e oitenta dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA